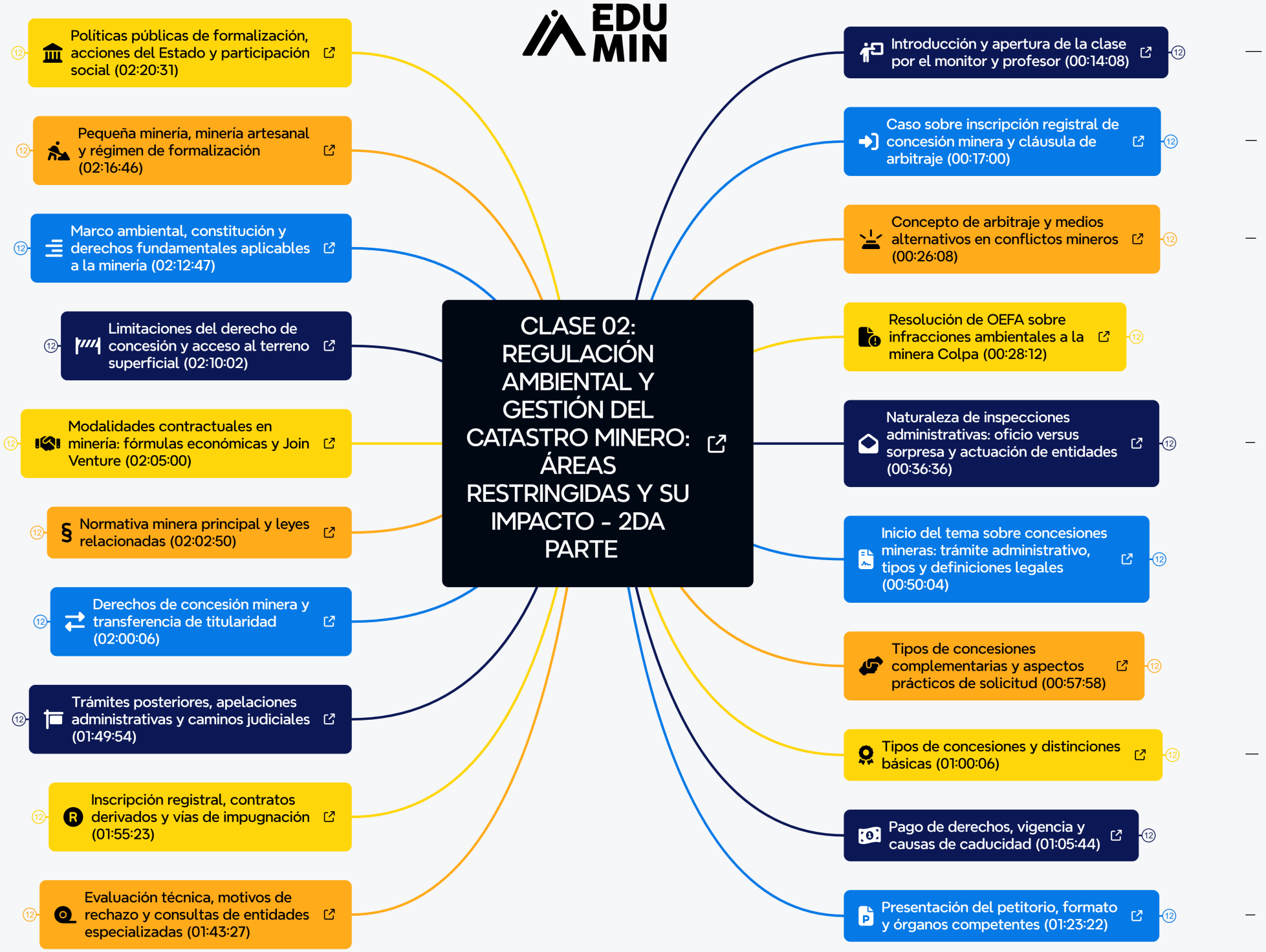

EDU MIN
CLASE 02: REGULACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL CATASTRO MINERO: ÁREAS RESTRINGIDAS Y SU IMPACTO - 2DA PARTE
Políticas públicas de formalización, acciones del Estado y participación social (02:20:31)
Pequeña minería, minería artesanal y régimen de formalización (02:16:46)
Marco ambiental, constitución y derechos fundamentales aplicables a la minería (02:12:47)
Limitaciones del derecho de concesión y acceso al terreno superficial (02:10:02)
Modalidades contractuales en minería: fórmulas económicas y Join Venture (02:05:00)
Normativa minera principal y leyes relacionadas (02:02:50)
Derechos de concesión minera y transferencia de titularidad (02:00:06)
Trámites posteriores, apelaciones administrativas y caminos judiciales (01:49:54)
Inscripción registral, contratos derivados y vías de impugnación (01:55:23)
Evaluación técnica, motivos de rechazo y consultas de entidades especializadas (01:43:27)
Introducción y apertura de la clase por el monitor y profesor (00:14:08)
Caso sobre inscripción registral de concesión minera y cláusula de arbitraje (00:17:00)
Concepto de arbitraje y medios alternativos en conflictos mineros (00:26:08)
Resolución de OEFA sobre infracciones ambientales a la minera Colpa (00:28:12)
Naturaleza de inspecciones administrativas: oficio versus sorpresa y actuación de entidades (00:36:36)
Inicio del tema sobre concesiones mineras: trámite administrativo, tipos y definiciones legales (00:50:04)
Tipos de concesiones complementarias y aspectos prácticos de solicitud (00:57:58)
Tipos de concesiones y distinciones básicas (01:00:06)
Pago de derechos, vigencia y causas de caducidad (01:05:44)
Presentación del petitorio, formato y órganos competentes (01:23:22)

EDU MIN

CLASE 02: REGULACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL CATASTRO MINERO: ÁREAS RESTRINGIDAS Y SU IMPACTO - 2DA PARTE

- Introducción y apertura de la clase por el monitor y profesor (00:14:08)
- Caso sobre inscripción registral de concesión minera y cláusula de arbitraje (00:17:00)
- Concepto de arbitraje y medios alternativos en conflictos mineros (00:26:08)
- Resolución de OEFA sobre infracciones ambientales a la minera Colpa (00:28:12)
- Naturaleza de inspecciones administrativas: oficio versus sorpresa y actuación de entidades (00:36:36)
- Presentación del petitorio, formato y órganos competentes (01:23:22)
- Pago de derechos, vigencia y causas de caducidad (01:05:44)
- Tipos de concesiones y distinciones básicas (01:00:06)
- Tipos de concesiones complementarias y aspectos prácticos de solicitud (00:57:58)
- Inicio del tema sobre concesiones mineras: trámite administrativo, tipos y definiciones legales (00:50:04)

Introducción y apertura de la clase por el monitor y profesor (00:14:08)

- Presentación del monitor académico Rodrigo y normas básicas de la sesión (00:14:08)
  - Saludo inicial y presentación del monitor académico que organiza la clase y recuerda duración y break de la sesión.
  - Indicaciones sobre resolución de dudas durante la clase y pasar la palabra al profesor Reginaldo Andía para comenzar la lección.
  - Mención de inicio formal de la segunda clase del diplomado y pautas administrativas sobre la jornada lectiva.
- Ajustes técnicos y comienzo de la clase del profesor Reginaldo Andía (00:14:51)
  - Saludo del profesor y breve maniobra técnica para configurar fondo y visibilidad antes de iniciar la exposición.
  - Confirmación por parte del monitor de que el profesor se visualiza correctamente y preparación para retomar temas de la clase anterior.
  - Anuncio de que se continuará con casos prácticos vinculados a sanciones por degradación ambiental y procedimientos administrativos.
- Vínculo entre organismos estatales y sanciones ambientales en minería (00:16:03)
  - Recordatorio de instituciones estatales relevantes en protección ambiental: Ministerio del Ambiente, OEFA, ANA y su implicancia en procedimientos sancionadores.
  - Explicación general de que estos organismos siguen procedimientos administrativos que permiten imponer sanciones a empresas por daños ambientales.
  - Introducción al enfoque del primer caso práctico relacionado con registros públicos y derechos mineros inscritos en SUNARP.

Caso sobre inscripción registral de concesión minera y cláusula de arbitraje (00:17:00)

- Naturaleza del registro minero en SUNARP y efectos sobre derechos mineros (00:17:00)
  - Explicación de que Registros Públicos (SUNARP) mantiene un registro especial o catastro para derechos de concesión minera y que las concesiones deben inscribirse.
  - Indicación de que cambios en el derecho (venta, alquiler, hipoteca) deben anotarse en el registro como ocurre con inmuebles.
  - Enfatiza que la inscripción refleja titularidad formal del derecho y notifica terceros sobre situaciones jurídicas del derecho minero.
- Hechos del caso: cesión de concesión y falta de pago del justiprecio (00:20:00)
  - Descripción: una sociedad conyugal poseía una concesión minera inscrita y celebró un contrato de transferencia con la minera Don Eliseo S.A.C.
  - La minera comenzó a explotar la concesión pero no pagó el justiprecio acordado de 22,000 dólares a la sociedad conyugal.
  - Ante la falta de pago y ausencia de respuesta, la sociedad remitió cartas notariales y finalmente declaró la resolución unilateral del contrato por incumplimiento.
- Actuación registral y la cláusula compromisoria de arbitraje como impedimento (00:22:42)
  - La sociedad conyugal solicita a SUNARP la anotación de la resolución unilateral para recuperar la titularidad registral de la concesión minera.
  - El registrador deniega la inscripción argumentando la cláusula contractual que somete controversias al arbitraje, requiriendo agotar ese mecanismo antes de registrar la resolución.
  - La sociedad apela ante el Tribunal Registral de SUNARP en Lima, que confirma la postura del registrador y exige agotamiento del arbitraje previo a modificar asientos registrales.

Concepto de arbitraje y medios alternativos en conflictos mineros (00:26:08)

- Definición y preferencia del arbitraje en materia minera y comercial (00:26:08)
  - El arbitraje es un medio alternativo de solución de conflictos que evita la jurisdicción ordinaria y ofrece resoluciones especializadas.
  - En minería y comercio las partes suelen preferir el arbitraje por su especialización técnica y adecua los conflictos empresariales a expertos del sector.
  - Mención de otros medios alternativos como centros de conciliación y acuerdos privados entre partes, que también existen pero el arbitraje predomina.
- Relevancia práctica del arbitraje en disputas contractuales mineras (00:27:19)
  - Cuando un contrato contiene cláusula compromisoria, las controversias deben resolverse por arbitraje antes de acudir a registros públicos o a la vía administrativa.
  - Explicación de que órganos administrativos como registradores se abstienen de inscribir resoluciones contractuales si existe cláusula de arbitraje vigente.
  - Indicación de que en lecciones futuras se analizarán normas y casos de arbitraje específicos en el Perú, con ejemplos de sentencias y resultados.
- Consecuencias para la práctica registral y contractual (00:27:27)
  - Si el arbitraje se agota sin solución o las partes no cumplen plazos, solo entonces podrían procederse inscripciones que modifiquen la titularidad registral.
  - Se recuerda la necesidad de prever mecanismos contractuales y la importancia de garantías de pago y ejecución para evitar litigios prolongados.
  - El caso ilustra cómo una cláusula de arbitraje puede frenar la ejecución administrativa y el retiro de asientos registrales hasta resolución arbitral.

Resolución de OEFA sobre infracciones ambientales a la minera Colpa (00:28:12)

- Inspección de OEFA y determinación de infracciones ambientales (00:28:12)
  - Descripción de cómo OEFA realizó una inspección a la compañía minera Colpa mediante su Sala Especializada en minería, energía y actividades productivas.
  - Los inspectores encontraron dos infracciones: ausencia de medidas para controlar o limpiar derrames en planta y el incumplimiento de una medida preventiva sobre el remediado del suelo por flujos de agua vinculados a bocaminas.
  - Explicación de que las infracciones deben estar tipificadas en normas o reglamentos y probadas con medios probatorios; de lo contrario, el expediente podría caerse.
- Procedimiento sancionador y recursos administrativos hasta el Tribunal de Fiscalización Ambiental (00:33:05)
  - Tras el acta inspectiva, OEFA propuso las infracciones e impuso una multa de 60,039 soles a la minera Colpa.
  - La minera apeló y elevó recursos administrativos hasta el Tribunal de Fiscalización Ambiental, presentando pruebas y alegatos en su defensa.
  - El Tribunal confirmó las infracciones al considerar que los inspectores acreditaron los hechos con medios probatorios suficientes y ratificó la sanción impuesta.
- Estrategias legales y objetivación de defensas en procedimientos ambientales (00:35:09)
  - Observación sobre la práctica de abogados que, aun sabiendo la debilidad de la defensa, recurren a recursos para ganar tiempo y posponer el pago de multas por motivos financieros.
  - Explicación de que muchas defensas empresariales son verbales y carecen de pruebas suficientes, lo cual reduce sus posibilidades de éxito ante tribunales administrativos.
  - Mención de la existencia de abogados con experiencia previa en organismos como OEFA o SUNAFIL que conocen la tramitación interna y las probabilidades de éxito.

Naturaleza de inspecciones administrativas: oficio versus sorpresa y actuación de entidades (00:36:36)

- Diferenciación entre inspecciones por oficio y sin aviso previo (00:36:36)
  - Definición: inspección por oficio es aquella que se realiza por iniciativa del organismo, a menudo mediante sorteos o designaciones, sin denuncia previa.
  - Inspecciones sin aviso previo o sorpresivas se emplean para evitar que las empresas oculten o adapten su conducta antes de la visita inspectiva.
  - OEFA y SUNAFIL, por norma práctica, realizan inspecciones sorpresivas a fin de obtener información veraz y evitar obstrucciones por parte de las empresas.
- Procedimiento típico de actuación inspectiva y notificaciones posteriores (00:38:46)
  - El inspector se identifica y realiza el recorrido inspectivo, levantando un acta que contiene observaciones, entrevistas y hallazgos, la cual se notifica a la empresa tras la visita.
  - Tras la visita sorpresiva puede emitirse una citación para que la empresa aporte documentos o comparezca en fecha y hora señaladas; la citación normalmente ocurre después de la inspección inicial.
  - Evitar avisos previos evita que la empresa oculte evidencia, altere personal clave o prepare un escenario temporal que impida la constatación de infracciones reales.
- Iniciación del procedimiento sancionador y principios probatorios (00:40:47)
  - La actuación inspectiva suele dar inicio al procedimiento sancionador administrativo, que evaluará la existencia y tipificación de las infracciones.
  - Los inspectores deben encajar los hechos en tipificaciones normativas específicas y sustentar las imputaciones con pruebas documentales, periciales o testimoniales.
  - Si las pruebas son insuficientes o se demuestra improcedencia, el expediente puede sobreseerse o la sanción puede reducirse; el trámite sancionador determina la imposición definitiva de multas.



Inicio del tema sobre concesiones mineras: trámite administrativo, tipos y definiciones legales (00:50:04)

Respuesta introductoria sobre procedimiento ante INEGEM (00:30:00)

- Mención de que el procedimiento administrativo para obtener concesión minera varía según tipo de concesión: INEGEM para concesiones grandes, gobiernos regionales para concesiones menores o artesanales.
- Señala que existe un formulario oficial y requisitos extensos que se mostrarán en la página web del Estado, con detalles prácticos sobre cómo presentar petitorios y documentación.
- Promesa de revisar en breve el formulario en línea, los pasos desde la presentación hasta la inscripción registral y las entidades intervinientes.

Concepto legal de concesión minera según la Ley General de Minería (Decreto Supremo 014-92-EM) (00:50:27)

- Artículo 9: la concesión minera otorga el derecho a explorar y explotar recursos minerales dentro de un sólido de profundidad indefinida limitado por un polígono cerrado cuyas vértices se expresan en coordenadas UTM.
- Aclaración esencial: la concesión minera es un derecho administrativo que concede explotación y exploración de minerales que son propiedad del Estado peruano, no un derecho de propiedad sobre el predio.
- Reglas espaciales: la superficie solicitada debe ajustarse a polígonos rectangulares o poligonales cerrados; no se admiten figuras circulares ni líneas; las coordenadas deben ser UTM para su localización.

Naturaleza jurídica y limitaciones del derecho de concesión minera (00:52:04)

- La concesión minera se considera un derecho distinto al derecho de propiedad sobre la superficie; brinda facultades sobre el subsuelo y los minerales, no sobre la superficie en su conjunto.
- Enfatiza que no es un derecho real (propiedad), por lo que no confiere titularidad plena sobre el predio superficial; su alcance está limitado a explorar y explotar recursos minerales.
- Las concesiones pueden clasificarse como metálicas o no metálicas según la sustancia; otras concesiones relacionadas (beneficio, labores generales, transporte) tienen trámites y finalidades complementarias.

Tipos de concesiones complementarias y aspectos prácticos de solicitud (00:57:58)

- Concesiones complementarias: beneficio, labores y transporte minero (00:57:58)
  - Descripción de la concesión de beneficio para el procesamiento y purificación del mineral, distinta de la concesión de explotación primaria.
  - Concesión de labores generales engloba trabajos y actividades operativas en el yacimiento, diferente de la concesión primaria de explotación y exploración.
  - Concesión de transporte minero autoriza únicamente el transporte de minerales; no habilita para explorar ni extraer, y requiere trámites específicos.
- Organización empresarial y elección de concesiones en la práctica real (00:58:59)
  - En la práctica las empresas suelen distribuir actividades entre distintas concesiones y entidades para optimizar costos, especializar operaciones y evitar sobreexposición.
  - Empresas grandes o grupos empresariales pueden delegar concesiones complementarias a terceros especializados para reducir riesgos administrativos y económicos.
  - Señalamiento de que no siempre una sola compañía gestiona todas las concesiones; se aconseja segmentar actividades por especialización comercial y operativa.
- Preparación práctica y siguientes pasos en el curso para solicitud de concesión (00:59:05)
  - Anuncio de que en pocos minutos se mostrará en pantalla la página estatal y el formulario concreto para presentar la solicitud de concesión minera, con indicaciones paso a paso.
  - Se anticipa el estudio de requisitos formales, entidades que intervienen desde la presentación del petitorio hasta la inscripción en SUNARP y las diferencias según tipo de concesión.
  - Recordatorio final de conceptos teóricos previos necesarios para comprender el trámite práctico y que se revisarán más resoluciones y casos una vez profundizado el contenido.

EDU MIN

Tipos de concesiones y distinciones básicas (01:00:06)

- Concesión de beneficio: derecho a extraer y procesar mineral (01:00:37)
  - Define el derecho exclusivo a extraer, refinar, fundir y realizar trabajos mecánicos o químicos sobre el mineral extraído en el área concedida.
  - No confiere propiedad del mineral ni permiso automático para transporte; limita las facultades únicamente al beneficio y tratamiento.
  - Ejemplo implícito: titular realiza procesos de purificación para ofrecer el metal al mercado sin que ello implique otros derechos.
- Concesión de labor general: prestación de servicios auxiliares a varias concesiones (01:01:21)
  - Otorga el derecho a prestar servicios especializados auxiliares entre dos o más concesiones mineras, como construcción de instalaciones o plantas de tratamiento.
  - Requiere demostrar la concesión de labor general para ofrecer servicios a mineras y ser contratado únicamente para esas labores.
  - Se trata de un título que habilita actividades auxiliares, no extracción ni transporte del mineral.
- Concesión de transporte minero: transporte de mineral extraído y refinado (01:02:11)
  - Habilita exclusivamente el transporte del mineral ya extraído y, en su caso, refinado, hacia plantas de procesamiento o puertos para exportación.
  - Ejemplo: PerúRail posee concesión de transporte minero y presta servicios a varias mineras, incluyendo infraestructura ferroviaria y vagones.
  - La concesión de transporte es distinta de la concesión minera y puede ser ofrecida a múltiples concesionarios.

Pago de derechos, vigencia y causas de caducidad (01:05:44)

Derecho de vigencia anual y monto por hectárea (01:06:15)

- El Estado exige un pago anual por derecho de vigencia para mantener la concesión activa, con vencimiento máximo hasta el 30 de junio de cada año.
- Monto establecido: 3 dólares estadounidenses por hectárea; debe multiplicarse por la extensión de la concesión solicitada.
- El pago es requisito recurrente y obligatorio para conservar el derecho de concesión.

Incumplimiento y caducidad por falta de pago (01:07:06)

- El incumplimiento del pago del derecho de vigencia durante dos años consecutivos provoca la caducidad automática de la concesión minera.
- La caducidad implica la pérdida del derecho y la liberación del espacio geográfico en el padrón de concesiones, quedando disponible para otros solicitantes.
- Advertencia: existen otras causas de caducidad distintas al no pago, que se verán aparte.

Obligaciones de inversión y producción mínima en los primeros años (01:19:26)

- Los titulares deben invertir en exploración y explotación, evitando que la concesión quede inactiva como mero "adorno".
- Deben empezar a producir a más tardar dentro del décimo año contado desde el año siguiente al otorgamiento del título.
- La ley establece una producción mínima anual por hectárea: en sustancias metálicas no menor a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por hectárea; en sustancias no metálicas, 10% de la UIT por hectárea para el régimen de mediana y gran minería.

Presentación del petitorio, formato y órganos competentes (01:23:22)

- Formato oficial de petitorio minero y su llenado (01:26:03)
  - La solicitud se presenta mediante un formato oficial (formulario Excel) denominado formato de petitorio minero con declaración jurada de compromiso previo.
  - El formato contiene datos generales, sustancia solicitada, ubicación geográfica, extensión en hectáreas y otros campos obligatorios que deben completarse tal cual.
  - El llenado suele requerir trabajo conjunto de profesionales: abogados para la parte legal e ingenieros para coordenadas UTM y datos técnicos.
- Competencia de INECMET e instancias regionales según tipo de minería (01:34:53)
  - INECMET (o Inegmet) tramita y resuelve petitorios de gran minería; gobiernos regionales son competentes para minería artesanal y pequeña minería.
  - En caso de presentación en la autoridad incorrecta, el expediente debe ser remitido o se informará al peticionario sobre la competencia regional o nacional apropiada.
  - La regionalización delegó estas competencias a gobiernos regionales para desconcentrar funciones del poder central.
- Documentos anexos y pagos iniciales requeridos con la solicitud (01:37:46)
  - Requisitos anexos incluyen el pago por derecho de trámite (246,90 soles) y copia del recibo del pago del derecho de vigencia correspondiente.
  - Se solicitan copias simples de DNI o carnet de extranjería de los peticionarios y del representante legal o apoderado.
  - Si el solicitante es pequeño productor o minero artesanal, debe adjuntar constancia correspondiente y, en primer petitorio artesanal, una declaración jurada.

EDU MIN


CLASE 02: REGULACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL CATASTRO MINERO: ÁREAS RESTRINGIDAS Y SU IMPACTO - 2DA PARTE
Políticas públicas de formalización, acciones del Estado y participación social (02:20:31)
Pequeña minería, minería artesanal y régimen de formalización (02:16:46)
Marco ambiental, constitución y derechos fundamentales aplicables a la minería (02:12:47)
Limitaciones del derecho de concesión y acceso al terreno superficial (02:10:02)
Modalidades contractuales en minería: fórmulas económicas y Join Venture (02:05:00)
Evaluación técnica, motivos de rechazo y consultas de entidades especializadas (01:43:27)
Inscripción registral, contratos derivados y vías de impugnación (01:55:23)
Trámites posteriores, apelaciones administrativas y caminos judiciales (01:49:54)
Derechos de concesión minera y transferencia de titularidad (02:00:06)
Normativa minera principal y leyes relacionadas (02:02:50)

Evaluación técnica, motivos de rechazo y consultas de entidades especializadas (01:43:27)

- Causas legales de improcedencia o rechazo del petitorio (01:43:47)
  - La ley establece motivos concretos de improcedencia, como la superposición total con otra concesión ya otorgada.
  - Existen varias formas de calificación de la solicitud (hasta seis) según la norma; la superposición es una razón frecuente, pero no la única.
  - Si la solicitud se califica como improcedente o existe oposición fundada, el trámite puede paralizarse, ser denegado o apelable por el peticionario.
- Informes técnicos de ministerios especializados y su efecto en la decisión (01:46:30)
  - La autoridad competente puede solicitar informes técnicos a ministerios especializados como el Ministerio del Ambiente u OEFA cuando existan riesgos ambientales potenciales.
  - Las opiniones técnicas emitidas por esas entidades no son necesariamente definitivas; la autoridad evaluadora (INEGMET o gobierno regional) integra esas opiniones en su decisión final.
  - Hay críticas implícitas al sistema normativo por no hacer vinculantes de manera automática las opiniones de organismos técnicos cuando advierten riesgo ambiental grave.
- Procedimiento de oposición pública y publicaciones oficiales (01:50:37)
  - Tras la presentación, la autoridad ordena publicaciones en el Diario Oficial El Peruano y en un periódico regional de mayor alcance para conocimiento público.
  - Publicaciones deben realizarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación; copias completas de las páginas publicadas deben entregarse dentro de los 60 días siguientes.
  - Si un tercero presenta oposición fundada tras la publicación, la autoridad evaluará el escrito y podrá declarar la improcedencia del petitorio o negar la oposición según corresponda.

EDU MIN

- Inscripción registral, contratos derivados y vías de impugnación (01:55:23)
  - Inscripción del título minero en registros públicos especiales (01:55:29)
    - El título de concesión minera otorgado debe inscribirse en un asiento registral especial de derechos mineros en los registros públicos, consignando titulares y transferencias.
    - La anotación permite llevar control sobre titularidad, ventas alícuotas y otros actos que afecten el derecho minero.
    - La SUNARP (llevada por referencia a SUNAR en el texto) gestiona el registro especial de derechos mineros.
  - Contrato de transferencia de derechos y venta parcial o total (01:56:29)
    - El titular puede celebrar un contrato de transferencia para transmitir total o parcialmente los derechos de la concesión minera a terceros; se denomina contrato de transferencia de derechos, no compraventa pura.
    - Es posible vender partes alícuotas (por ejemplo 30%, 40%) o la totalidad del derecho, permitiendo a otros continuar con la explotación y trámites asociados.
    - La transferencia debe respetar el marco legal y las registraciones correspondientes para surtir efectos frente a terceros.
  - Contrato de opción minera y obligaciones del titular con futuro comprador (01:57:40)
    - El contrato de opción obliga al titular de la concesión a celebrar en el futuro un contrato definitivo de transferencia si el interesado ejerce el derecho dentro del plazo pactado.
    - La obligación puede ser irrevocable durante el plazo convenido y establecer condiciones y plazos para que el beneficiario ejerza su opción.
    - Si el interesado no ejercita la opción en el término pactado, la obligación caduca y las partes quedan liberadas de la operación futura.

Trámites posteriores, apelaciones administrativas y caminos judiciales (01:49:54)

- Requisitos formales de publicaciones y subsanaciones documentarias (01:50:59)
  - Las publicaciones deben presentarse en formato íntegro: la página completa del Diario Oficial o del periódico regional, no recortes parciales.
  - La autoridad exige entrega de constancias de publicación y subsanaciones dentro de los plazos señalados, so pena de rechazo procedimental.
  - Los trámites actuales funcionan de manera virtual en la mayoría de las entidades públicas, con mesa de partes virtual y formatos oficiales descargables.
- Plazos de expedición del título si no existe oposición (01:52:56)
  - Si no hay oposición dentro del plazo y se cumplen requisitos y publicaciones, la autoridad expedirá el título de concesión en un plazo de 30 días hábiles siguientes a la entrega de las publicaciones.
  - La entrega de las publicaciones completas es condición para que corra ese plazo y para que la autoridad finalice el acto administrativo.
  - En ausencia de oposición y con trámites correctos, el procedimiento administrativo concluye con la expedición del título y su inscripción.
- Vías de impugnación administrativa: apelación y Tribunal Minero (01:53:46)
  - Si la autoridad niega la concesión, el peticionario puede interponer apelación dentro del procedimiento administrativo.
  - El recurso puede escalar hasta el Tribunal Minero del Perú, órgano especializado que resuelve controversias relacionadas con títulos mineros.
  - Las decisiones administrativas pueden, finalmente, ser impugnadas mediante procesos contencioso-administrativos ante el Poder Judicial.

Derechos de concesión minera y transferencia de titularidad (02:00:06)

- Funcionamiento del derecho de concesión minera y su duración temporal (02:00:06)
  - El derecho de concesión minera se mantiene en el tiempo mientras subsistan las condiciones y obligaciones administrativas del titular.
  - Los plazos citados (ejemplo: 10 años, 15 años, 5 años) no implican que el derecho caduque automáticamente por esos montos señalados en el diálogo.
  - El derecho puede desaparecer por causas administrativas, legales o por extinción conforme a la normativa aplicable.
- Negocios sobre la concesión: venta, promesa de venta y contratos con mineras (02:00:25)
  - Un titular que no quiere explotar su concesión puede venderla, prometer venderla o celebrar contratos transferentes para obtener un beneficio económico.
  - La cesión o venta permite que terceros exploten la concesión, y en algunos acuerdos la concesión puede retornar al titular según lo pactado.
  - Ejemplo práctico: esposos titulares que venden a una minera pero la minera no paga, lo que origina reclamaciones notariales y terminación unilateral del contrato.
- Conflictos contractuales y sometimiento a arbitraje (02:01:17)
  - Si el contrato de transferencia contiene cláusula de arbitraje, los titulares deben agotar dicho procedimiento antes de exigir cambios registrales.
  - La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) aplica las inscripciones registrales conforme a los contratos y procesos de resolución establecidos.
  - La existencia de cláusula compromisoria impide la modificación inmediata de titularidades sin resolver el arbitraje pactado.

§ Normativa minera principal y leyes relacionadas (02:02:50)

- Ley General de Minería y su reglamento actualizado (02:02:50)
  - Las normas más relevantes son la Ley General de Minería (Decreto Supremo 014-92) y su reglamento (Decreto Supremo 039-94), siendo el reglamento el que ha sufrido más modificaciones.
  - La ley ha tenido menos cambios; el reglamento ha sido objeto de múltiples actualizaciones a lo largo de los años.
  - Ambas normas conforman el marco regulatorio primario para la actividad minera, sin excluir otras normas aplicables.
- Otras áreas del derecho que inciden en minería (02:03:29)
  - La actividad minera se rige además por derecho laboral, derecho ambiental, normas de seguridad y salud en el trabajo y otros cuerpos normativos sectoriales.
  - Dependiendo del caso concreto, entran en juego distintas ramas del derecho para la aplicación de obligaciones y permisos.
  - No hay exclusividad normativa; la minería interactúa con múltiples regímenes legales conforme a su operación y circunstancias.
- Contratos mineros menos comunes: cesión minera y transferencia temporal (02:04:42)
  - El contrato de cesión minera implica que el cedente entrega una o más concesiones a un tercero a cambio de una compensación, y el cesionario asume derechos y obligaciones.
  - La diferencia principal con la transferencia es la naturaleza del dominio: la transferencia puede ceder dominio total o parcial y puede pactarse por tiempo determinado.
  - Ejemplo práctico: cesiones o transferencias temporales donde el pago puede fijarse como un porcentaje de ventas o establecer mínimos según producción.

Modalidades contractuales en minería: fórmulas económicas y Join Venture (02:05:00)

Formas de remuneración en transferencias y cláusulas negociadas (02:05:00)

- Es común pactar esquemas de pago variables, por ejemplo porcentajes sobre ventas anuales, con cláusulas de mínimos o umbrales productivos.
- Las fórmulas buscan equilibrar riesgo y beneficio ante la potencial alta rentabilidad de la actividad minera frente a pagos fijos insuficientes.
- Ejemplo de práctica: acuerdos donde titulares cobran 10% de ventas anuales y cláusulas que exigen pago solo si se supera un mínimo de producción.

Contrato de riesgo compartido o Join Venture: definición y características (02:07:30)

- Join Venture o contrato de riesgo compartido no constituye una nueva persona jurídica; las partes mantienen su personería jurídica independiente.
- Se acuerda desarrollar actividades mineras en conjunto por plazo determinado, aportando bienes, recursos y servicios, y compartiendo ingresos y riesgos.
- Al finalizar el plazo, las partes pueden prorrogar el contrato o decidir su terminación, sin fusión de las empresas participantes.

Aplicación práctica y casuística del Join Venture en minería (02:08:50)

- La normativa nacional no denomina explícitamente "Join Venture", pero permite acuerdos equivalentes bajo contratos civiles o comerciales que regulen la cooperación.
- Las partes participan en ganancias y también en responsabilidades ante problemas o contingencias que surjan en la operación conjunta.
- Se utilizará casuística y ejemplos prácticos en clases futuras para entender mejor las implicancias y variaciones contractuales.

Limitaciones del derecho de concesión y acceso al terreno superficial (02:10:02)

Derechos otorgados por concesión y otras aprobaciones necesarias (02:10:02)

- Los derechos conferidos por cada clase de concesión se entienden sin perjuicio de otras autorizaciones y aprobaciones que sean necesarias para su ejercicio efectivo.
- El acceso al terreno superficial puede requerir negociaciones o permisos adicionales que no están incluidos automáticamente en la concesión minera.
- El titular del derecho de concesión no obtiene dominio sobre la superficie; solo el derecho de extraer y explotar los minerales conforme a la normativa.

Interposición con derechos de propiedad sobre el terreno superficial (02:11:12)

- Si sobre la superficie existe un derecho real (propiedad privada, chacra, terreno eriazo), el concesionario debe negociar con el propietario para acceder al terreno.
- El Estado no resuelve automáticamente conflictos de propiedad superficial; corresponde a las partes solucionarlo mediante compra, alquiler u otros acuerdos.
- La concesión minera no autoriza la apropiación de áreas urbanas, lagunas o restos arqueológicos; hay limitaciones territoriales para otorgamiento.

Restricciones para concesiones en áreas urbanas y lugares prohibidos (02:11:56)

- No se otorgan concesiones mineras en zonas urbanas ni superpuestas a áreas protegidas como lagunas o restos arqueológicos.
- La normativa establece exclusiones específicas que impiden el otorgamiento de concesiones en determinadas circunstancias por razones de orden público, ambiental o patrimonial.
- Pregunta práctica resuelta en clase: no se puede solicitar concesión en el centro de una ciudad ni esperar que el Estado otorgue la propiedad superficial.

Marco ambiental, constitución y derechos fundamentales aplicables a la minería (02:12:47)

- Ley General del Ambiente y competencia del Ministerio del Ambiente (02:12:47)
  - Existe la Ley General del Ambiente y el Ministerio del Ambiente, que regulan la protección ambiental de manera genérica y aplicable a varios sectores económicos.
  - Estas normas no son exclusivas para minería; abordan riesgos ambientales también de hidrocarburos, tala y otras actividades extractivas.
  - El reglamento del sector ambiental y las políticas públicas buscan proteger el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente sano.
- Relación entre Constitución, derechos fundamentales y obligaciones estatales (02:13:37)
  - La Constitución reconoce derechos fundamentales, como el derecho a un medio ambiente sano, que obligan al Estado a protegerlos.
  - Las normas e instituciones surgen para garantizar esos derechos; su ausencia o no constancia en la Constitución debilita la obligación estatal.
  - Ejemplo didáctico: la importancia de la Constitución para entender la jerarquía normativa y por qué determinadas instituciones existen y actúan.
- Implicaciones prácticas para la actividad minera y cumplimiento normativo (02:14:53)
  - Las obligaciones ambientales, responsabilidad por delitos ecológicos y exigencias de mitigación se aplican a la actividad minera en atención a la normativa constitucional y legal.
  - La minería debe cumplir tanto con las normas sectoriales como con las reglas ambientales generales que protegen derechos de terceros y bienes públicos.
  - En el aula se vincula la teoría constitucional con la práctica administrativa y sancionadora en el sector minero.

Pequeña minería, minería artesanal y régimen de formalización (02:16:46)

- Diferencias regulatorias y pago de vigencia según régimen (02:16:46)
  - Existen regímenes diferenciados para pequeña minería y minería artesanal, incluyendo pagos de vigencia por hectárea a tasas reducidas.
  - Ejemplo: el pago de vigencia para minería artesanal puede ser de 50 centavos de dólar estadounidense por hectárea, monto simbólico frente al régimen general.
  - Estas facilidades buscan reconocer la menor capacidad económica de estos actores frente a la gran minería.
- Procedimiento de solicitud y competencia regional para concesiones de pequeña minería (02:18:12)
  - Las concesiones para pequeña minería y minería artesanal se solicitan ante el gobierno regional correspondiente y no ante el organismo nacional en todos los casos.
  - Si el área solicitada abarca más de una región, se tramita ante la región donde se ubica la mayor parte de la superficie solicitada.
  - Esta distribución de competencias facilita la gestión territorial de concesiones de menor escala.
- Certificación, procesos de formalización y obstáculos culturales (02:20:31)
  - Para ser considerado minero artesanal se requiere un certificado expedido por el gobierno regional que habilita para solicitar concesiones en la categoría artesanal.
  - El proceso de formalización ha contado con normas y plazos para incentivar la legalización, incluyendo programas de asistencia del Ministerio de Energía y Minas.
  - Existen barreras socioculturales y económicas que dificultan la formalización, reflejando un panorama donde la informalidad laboral y sectorial es prevalente.

Políticas públicas de formalización, acciones del Estado y participación social (02:20:31)

Acciones estatales para promover formalización y asistencia técnica (02:20:31)

- El Ministerio de Energía y Minas contrata personal y despliega equipos para visitar zonas con minería informal con la intención de persuadir y facilitar la formalización.
- Las medidas incluyen campañas informativas, plazos legales para formalizarse y propuestas de extensión de dichos plazos por actores políticos.
- La efectividad varía según la receptividad de las comunidades y la capacidad del Estado para ofrecer incentivos reales.

Realidad de la informalidad y resistencia a la formalización (02:21:39)

- La informalidad es común en el país y se observa tanto en la minería como en otros sectores laborales, por factores culturales, económicos y educativos.
- Muchos mineros informales optan por no formalizarse pese a los beneficios, lo que complica las políticas públicas de control y regulación.
- Controversias políticas y propuestas de extensión de plazos reflejan el debate público y la presión social en torno a la formalización.

Mensajes finales de clase, participación estudiantil y seguimiento (02:23:44)

- El docente invita a preguntas durante la clase, fomentando la participación y aclaración de dudas en tiempo real.
- Se recuerda a los estudiantes el registro de asistencia mediante un enlace en el chat y la posibilidad de contacto posterior para consultas.
- Cierre de la sesión con indicaciones sobre continuidad del curso y agradecimientos por la participación de los alumnos.